

IMPUESTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

MATERIAL LECTURA # 4

Docentes: Juan C. García
Natalia A. Oyola

TAREA PARA EL HOGAR

TENIENDO EN CUENTA QUE EL IVA NO ES COSTO, ANALIZAR
PARA LA PRÓXIMA CLASE CUÁL DEBERÍA SER SU
PREOCUPACIÓN EN MATERIA DE IVA AL MOMENTO DE:

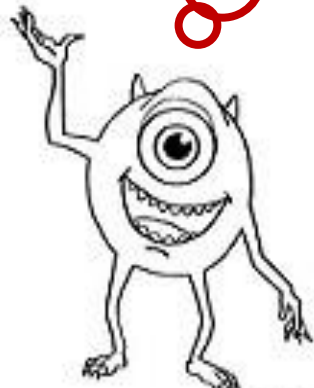
- INICIAR UN NEGOCIO,
- EFECTUAR UNA VENTA,
- EFECTUAR UNA COMPRA



IMPUESTOS AL CONSUMO

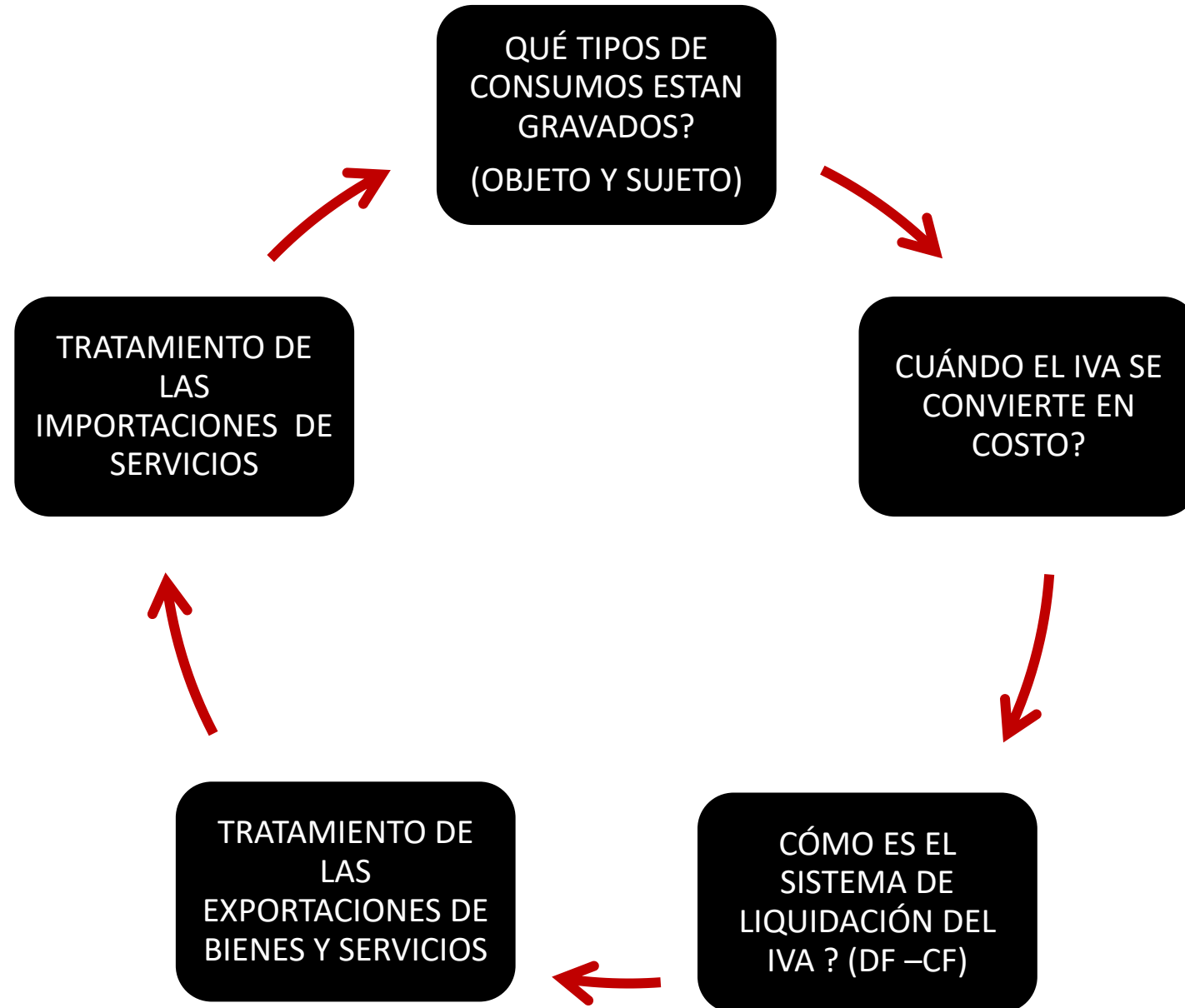
LOS TRIBUTOS SIEMPRE DEBEN DE
GRAVAR MANIFESTACIONES DE RIQUEZA;
ENTONCES CUÁLES SON ESAS
MANIFESTACIONES?

- **INGRESOS**
- **CONSUMO,**
- **PATRIMONIO**



IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO AL CONSUMO – TEMAS IVA



IMPUESTO AL CONSUMO - OBJETO



IVA – OBJETO

VENTA DE COSA MUEBLE

- Situadas o colocadas en el territorio argentino,
- Efectuadas por:
 - i) habitualistas o realicen actos de comercio accidentalmente o herederos de habitualistas,
 - ii) Realicen a nombre propio por cta de 3ros ventas o compras,
 - iii) Empresas constructoras,
 - iv) Presten servicios gravados,
 - v) Locadores en el caso de locaciones gravadas

Serán objeto del gravamen todas las ventas de cosas muebles sin importar la proporción de su afectación a las operaciones gravadas

OBRAS, LOCACIONES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

- Realizadas en el territorio argentino,
- Obra sobre inmueble ajeno,
- Obra s/inmueble propio,
- Elaboración de una cosa mueble o la obtención de bienes de la naturaleza, ambas cosas por encargo de un 3ro.
- Art. 3 inc. e) Generalización IVA - Todo tipo de locaciones y prestaciones de servicios, siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso.

IVA – OBJETO

IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE COSAS MUEBLES

- Importación definitiva a consumo,
- Código Aduanero

IMPORTACIÓN DE SERVICIOS

Obras, Locaciones y Prestaciones de Servicios:

- realizadas en el exterior,
- cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país,
- cuando los prestatarios (CLIENTES) sean sujetos del impuesto por otros hechos imponible y revistan la calidad de responsables inscriptos.

IVA - OBJETO

**IMPORTACIÓN
DE BIENES
(ADUANA)**

LAS IMPO DE BS Y SERVICIOS ESTAN GRAVADAS CON IVA. LOS PAÍSES QUE TIENEN IVA GRAVAN LAS IMPO Y EXIMEN LAS EXPO, PARA EVITAR EXPORTAR DICHO IMPUESTO

**EXPORTACIÓN
DE BIENES**

LAS EXPO DE BIENES Y SERVICIOS ESTAN EXENTAS EN EL IVA, PERO SE DICE QUE ESTAN **GRAVADAS** A TASA CERO (0%) POR CUANTO EN AMBOS CASOS SE PERMITE EL CÁLCULO DE LOS CF QUE LES SEAN FACTURADOS

**EXPORTACIÓN DE
SERVICIOS**

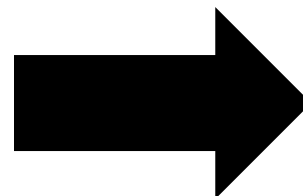
**IMPORTACIÓN
SERVICIOS
(NO ADUANA)**

CÓMO FUNCIONA EL IVA CON LOS PROVEEDORES DEL EXTERIOR?

IVA POR IMPORTACIÓN
DE SERVICIOS

CASO # 1
PRESTA SUS
SERVICIOS
DESDE EL
EXTERIOR

Y SU SERVICIO ES
UTILIZADO
ECONÓMICAMENTE
EN ARGENTINA



1

QUIEN INGRESA EL IVA DF DE ESTA
TRANSACCIÓN ES EL CLIENTE ARGENTINO.
ENTONCES LO SOPORTA EL
ECONÓMICAMENTE, AÚN CUANDO NO ES EL
CONSUMIDOR FINAL DE ESE SERVICIO?



2

EL IVA POR IMPORTACIÓN DE SERVICIOS
INGRESADO POR EL CLIENTE ARGENTINO
(RESPONSABLE INSCRIPTO EN IVA) SE
TRANSFORMA EN CF PARA EL AL MES
SIGUIENTE. DE ESTA MANERA EL IVA ES
NEUTRO PARA EL

EL IVA POR IMPORTACIÓN DE SERVICIOS NO SE INGRESA CUANDO
EL SERVICIO DEL EXTERIOR SE UTILIZA EN UNA ACTIVIDAD EXENTA
O NO GRAVADA CON IVA

PROVEEDOR DE
SERVICIOS DEL
EXTERIOR DE UNA
EMPRESA
ARGENTINA (RI IVA)

CASO # 2
VIENE A LA
ARGENTINA A
PRESTAR SUS
SERVICIOS

IVA POR SERVICIOS
PRESTADOS EN EL PAÍS

Representantes o
intermediarios en
Argentina del
proveedor del
Exterior que
efectúen los
servicios a nombre
propio

- SI, EXISTE EN ARGENTINA, ENTONCES INGRESA EL IVA
DF AL FISCO Y AL MES SIGUIENTE SE LO COMPUTA
COMO CF,
- NO, NO HAY EN ARGENTINA, ENTONCES ES EL CLIENTE
ARGENTINO QUIEN INGRESA EL IVA (IDEM IVA IMPO
SERVICIOS)

IVA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PAÍS POR NO RESIDENTES

ESQUEMA IVA SUJETO INCISO h)

TERRITORIO ARGENTINO

\$\$\$

SOCIEDAD
ARG QUE
CONTRATA A
LA SOCIEDAD
DEL EXTERIOR

SERVICIO PRESTADO EN
TERRITORIO ARGENTINO

SOCIEDAD DEL
EXTERIOR

Art. 4.1. Ley IVA: Serán considerados responsables sustitutos los residentes o domiciliados en el país que sean locatarios y/o prestatarios de sujetos residentes o domiciliados en el exterior y quienes realicen tales operaciones como intermediarios o en representación de dichos sujetos del exterior, siempre que las efectúen a nombre propio. El Impuesto ingresado tendrá el carácter de CF para el Responsable Sustituto.

IVA – NUEVO OBJETO (REFORMA)

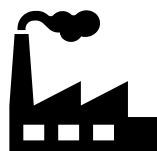
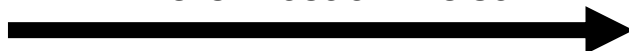
SE AGREGA UN QUINTO CONSUMO: EL DE LOS SERVICIOS DIGITALES CUANDO SON B2C

SI LOS SERVICIOS ESTAN GRAVADOS CON IVA, TANTO CUANDO SE PRESTAN EN EL PAÍS, COMO EN EL EXTERIOR (IMPO DE SERVICIOS), CUÁL PODRÍA SER EL PROBLEMA CON LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PRESTADO DESDE EL EXTERIOR, DEL ESTILO NETFLIX, BETWARRIOR, SPOTIFY ?

CASO # 1 - SERVICIO TECNOLÓGICO PRESTADO DESDE EL EXTERIOR B2B



FACTURA SUS SERVICIOS

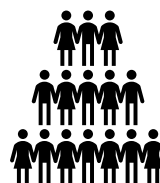


CUANDO LAS EMPRESAS ARGENTINAS (RESPONSABLES INSCRIPTAS EN IVA) ADQUIEREN SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL EXTERIOR, ESTAN VERIFICANDO UNA **IMPORTACIÓN DE SERVICIOS** (EL IVA SE INGRESA A TRAVÉS DE LA EMPRESA LOCAL)

CASO # 2 - SERVICIO TECNOLÓGICO PRESTADO DESDE EL EXTERIOR B2C



FACTURA SUS SERVICIOS



CUANDO LOS CONSUMIDORES FINALES ADQUIRIRÍAN SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL EXTERIOR, NADIE ESTABA INGRESANDO EL IVA DE ESOS SERVICIOS (HAY QUE RECORDAR QUE ESTE IMPUESTO LO SOPORTA ECONÓMICAMENTE EL CONSUMIDOR FINAL). **ACÁ NO SE ESTABA RECAUDANDO**

IVA – NUEVO OBJETO (REFORMA)

SERVICIOS DIGITALES (EJ.: NETFLIX)

- Los servicios digitales prestados por un sujeto NO RESIDENTE (domiciliado en el exterior) cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, en tanto el PRESTATARIO no sea RESPONSABLE INSCRIPTO.
- Tratándose de servicios digitales se presume -salvo prueba en contrario- que la utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en la jurisdicción en que se verifiquen los siguientes presupuestos:
 1. De tratarse de servicios recibidos a través de la utilización de teléfonos móviles: en el país identificado por el código del teléfono móvil de la tarjeta SIM.
 2. De tratarse de servicios recibidos mediante otros dispositivos: en el país de la dirección IP de los dispositivos electrónicos del receptor del servicio. Se considera como dirección IP al identificador numérico único formado por valores binarios asignado a un dispositivo electrónico.

Se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que existe utilización o explotación efectiva en la República Argentina cuando allí se encuentre:

- 1. La dirección IP del dispositivo utilizado por el cliente o código país de tarjeta SIM, conforme se especifica en el párrafo anterior; o**
- 2. La dirección de facturación del cliente; o,**
- 3. La cuenta bancaria utilizada para el pago, la dirección de facturación del cliente de la que disponga el banco o la entidad financiera emisora de la tarjeta de crédito o débito con que se realice el pago.**

SERVICIOS DIGITALES — QUÉ PODRÍA PASAR EN USA (SERV. IND.)

LOS SERVICIOS NO PAGAN SALE TAX
EN USA, PERO.....

En función de lo establecido por la Corte Suprema (Quill vs ND), hasta Junio 2018 los Estados solo podían exigirle el ingreso de los Impuestos a las Ventas (sale or use tax) a aquellas empresas que tuvieran presencia física en su Estado (nexo sustancial)

En la causa Wayfair (venta de art. para hogar por internet) la Corte Suprema deja de lado la doctrina de Quill vs ND.

La nueva doctrina de la Corte puede resumirse de la siguiente manera:

- El test de la presencia física no aplica a las ventas x internet,
- No es inconstitucional que un Estado pase a gravar el e-commerce sobre la base de un volumen mínimo de transacciones (por ej. USD 100.000) o más de 200 transacciones)

QUILL vs NORTH
DAKOTA

Junio
2018

WAYFAIR vs
SOUTH DAKOTA

SERVICIOS DIGITALES — QUÉ ESTÁ PASANDO EN USA

2021

- SE COMIENZA A HABLAR DE GRAVAR CON SALE TAX A LOS MARKETPLACE & CRIPTOCURRENCY
- **WHITE PAPER** (INFORME) **DE LA MULTISTATE TAX COMMISSION** (LO QUE PARA NOSOTROS SERÍA LA COMISIÓN ARBITRAL) SUGIRIENDO LA GRAVABILIDAD CON **SALE TAX** DE LOS PRODUCTOS DIGITALES (EXCLUYENDO POR EL MOMENTO A LAS NFTs)

2022

- EL ESTADO DE ARIZONA TOMA LA DELANTERA EN CUANTO AL TRATAMIENTO EN MATERIA DE **IMPUESTO A LAS GANANCIAS** ESTATAL DE LAS NFTs
- **ARIZONA HOUSE BILL 2204** (LEY ESTATAL)

IVA – IMPO EXPO SERVICIOS

EXPO SERVICIOS

- **LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: ARGENTINA,**
- **LUGAR DE UTILIZACIÓN ECONÓMICA: FUERA DE ARGENTINA,**
- **CLIENTE: NO RESIDENTE**

IMPO SERVICIOS

- **LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: FUERA DE ARGENTINA,**
- **LUGAR DE UTILIZACIÓN ECONÓMICA: ARGENTINA,**
- **CLIENTE: RESIDENTE ARGENTINO RESPONSABLE INSCRIPTO ANTE IVA**

- Se considera que existe utilización o explotación efectiva en la jurisdicción en que se verifique la **UTILIZACIÓN INMEDIATA** o el primer acto de disposición del servicio por parte del prestatario aun cuando, de corresponder, este último lo destine para su consumo.

IVA – SUJETO

- a) Habitualistas en la venta de cosas muebles, quienes realicen actos de comercio accidentales, herederos o legatarios de RI
- b) Quienes realicen en nombre propio, pero por cuenta de terceros, ventas o compras;
- c) Quienes importen definitivamente cosas muebles a su nombre, por su cuenta o por cuenta de terceros;
- d) Empresas constructoras que realicen obras sobre inmueble propio o ajeno

Revisten el carácter de empresas constructoras las que, directamente o a través de terceros, efectúen las referidas obras **con el propósito de obtener un lucro con su ejecución o con la posterior venta**, total o parcial, del inmueble;

IVA – SUJETO

- e) Quienes presten servicios gravados;
- f) Quienes sean locadores, en el caso de locaciones gravadas;
- g) Quienes sean prestatarios de servicios gravados
- h) Quienes sean locatarios, prestatarios, representantes o intermediarios de sujetos del exterior que realizan locaciones o prestaciones gravadas en el país, en su carácter de responsables sustitutos.

IVA – SUJETO – CÓMO ES EL CASO DE LAS CONSTRUCTORAS?

PARA LA LEY DE IVA, CUANDO ESTOY EN PRESENCIA DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA? CUANDO SU OBJETO SOCIAL ES LA CONSTRUCCIÓN?



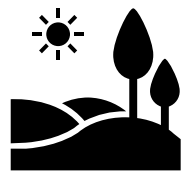
CUALQUIER TIPO DE SUJETO (PERSONA HUMANA, EXPLOTACIÓN UNIPERSONAL, SOCIEDAD) QUE CUMPLA CON ESTOS REQUISITOS:

HACER OBRA

- **SOBRE: i) INMUEBLE PROPIO, O ii) INMUEBLE AJENO,**
- **DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE TERCEROS,**
- **CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN LUCRO: i) CON SU POSTERIOR EJECUCIÓN, O ii) CON SU VENTA (TOTAL O PARCIAL)**

IVA – SUJETO – CÓMO ES EL CASO DE LAS CONSTRUCTORAS?

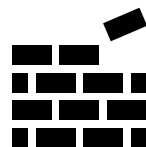
CUANDO CORRESPONDE GRAVAR CON IVA LA VENTA DE UN INMUEBLE?



TERRENO

- PROPIO, O
- AJENO

EL TERRENO FORMA PARTE DEL INMUEBLE VENDIDO, PERO COMO LA VENTA DE INMUEBLES NO ESTA GRAVADA, SU VALOR NO ESTA ALCANZADO POR EL IVA



OBRA

DADO QUE LA REALIZACIÓN DE OBRA SOBRE INMUEBLE PROPIO O AJENO ESTA GRAVADA CON IVA, SU VALOR ESTA ALCANZADO POR EL IVA



INMUEBLE

- CASA,
- DEPTO,
- OFICINA
- FÁBRICA,
- GALPÓN,
- ETC

1ra VENTA



EN LA 1RA VENTA DE UN INMUEBLE (ES DECIR LA VENTA POSTERIOR A SU CONSTRUCCIÓN) HAY QUE ANALIZAR SI EL VENDEDOR VERIFICA LA CONDICIÓN DE EMPRESA CONSTRUCTORA. SI LO VERIFICA ENTONCES EL VALOR DE LA OBRA VENDIDA, ESTA ALCANZADA POR EL IVA (EL TERRENO NO)



2da. VENTA



EN LA 2DA. VENTA PUEDE OCURRIR QUE SE VENDA EL INMUEBLE TAL CUAL SE COMPRO ENTONCES NO HAY IVA, PORQUE SE VENDE UN INMUEBLE SIN OBRA (SI EN ESTA ETAPA SE COMPRAN INMUEBLES, PARA REFORMARLOS Y DESPUES VENDERLOS, HAY EMPRESA CONSTRUCTORA Y X LO TANTO IVA S/OBRA.

IVA – SUJETO – CÓMO ES EL CASO DE LAS CONSTRUCTORAS?

VALOR DEL M2 = USD 2.500

CASO # 1 - VENTA INMUEBLE NUEVO DE 100M2	
	USD
VALOR TOTAL DEL INMUEBLE	250.000,00
DISCRIMINACIÓN DEL IMPUESTO	
TERRENO	42.808,22
OBRA S/INMUEBLE PROPIO	171.232,88
IVA S/OBRA S/INMUEBLE PROPIO	35.958,90
	250.000,00
INGRESO PARA EL "CONSTRUCTOR"	214.041,10
IVA DF	35.958,90
COSTO PARA EL PROPIETARIO	250.000,00

% TERRENO	20,00%
% OBRA	80,00%
% DEL IVA S/OBRA (21%)	16,80%
% VALOR TOTAL DE VTA	116,80%

CASO # 2 - VENTA INMUEBLE USADO DE 100M2	
	USD
VALOR TOTAL DEL INMUEBLE	250.000,00
DISCRIMINACIÓN DEL IMPUESTO	
INMUEBLE (TERRENO + OBRA)	250.000,00
IVA	-
	250.000,00
INGRESO PARA EL "CONSTRUCTOR"	250.000,00
IVA DF	-
COSTO PARA EL PROPIETARIO	250.000,00

IVA – SUJETO – CÓMO ES EL CASO DE LAS CONSTRUCTORAS?

CASO # 3 - VENTA INMUEBLE USADO Y REMODELADO CON INTENCIÓN DE POSTERIOR VENTA - 120M2

	USD
VALOR TOTAL DEL INMUEBLE	300.000,00
DISCRIMINACIÓN DEL IMPUESTO	
INMUEBLE USADO	241.545,89
OBRA S/INMUEBLE USADO (20 M2)	48.309,18
IVA S/OBRA S/INMUEBLE PROPIO	10.144,93
	300.000,00
INGRESO PARA EL "CONSTRUCTOR"	289.855,07
IVA DF	10.144,93
COSTO PARA EL PROPIETARIO	300.000,00

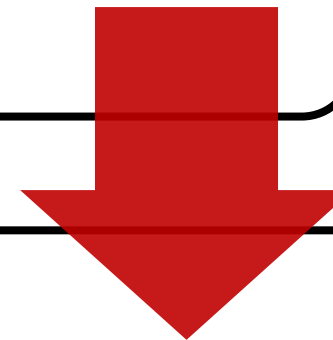
		%
INMUEBLE	100,00	0,81
REFORMA	20,00	0,16
IVA S/REFORMA	4,20	0,03
VALOR TOTAL	124,20	

CONTROVERSIAS OBJETO – CESION DERECHOS

LEY IVA (Art. 3)

Cuando se trata de locaciones o prestaciones gravadas, quedan comprendidos ...las transferencias o cesiones del uso o goce de derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial, con exclusión de los derechos de autor de escritores y músicos.

Según la Ley, cuando las locaciones o prestaciones gravadas se presten conjuntamente con cesiones de derechos entonces las CESIONES DE DERECHOS se encontrarán alcanzadas (TEORÍA DE LA UNICIDAD = LO ACCESORIO SIGUE LA SUERTE DE LO PRINCIPAL – ART. 10 LEY IVA)



DECRETO REGLAMENTARIO (Art. 8)

No se encuentran comprendidas las transferencias o cesiones del uso o goce de derechos, excepto cuando las mismas impliquen un servicio financiero o una concesión de explotación industrial o comercial, circunstancias que también determinarán la aplicación del impuesto sobre las obligaciones de no hacer.

El DR “amplia” el objeto del IVA en materia de INTANGIBLES/DERECHOS, por cuanto se aparta de la TEORÍA DE LA UNICIDAD y los declara como un hecho imponible autónomo. RESTA DECISIÓN DE LA JUSTICIA

CONTROVERSIAS OBJETO – CESION DERECHOS

1



EN UNA FRANQUICIA HAY UNA CESIÓN TEMPORARIA DE USO DE MARCA + PRESTACIÓN DE SERVICIOS (SE ENSEÑA COMO PRODUCIR, ATENDER, AMOBLAR EL LOCAL, ETC)

ACÁ NO HAY DUDAS, PORQUE ES EL MODELO DE NEGOCIOS QUE GRAVA CON IVA LA PROPIA LEY DE IVA: Cuando se trata de locaciones o prestaciones gravadas, quedan comprendidos ...las transferencias o cesiones del uso o goce de derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial

2



CESIÓN TEMPORARIA POR USO DE UNA MARCA (ADIDAS ALEMANIA LE CEDE POR UN TIEMPO A ADIDAS ARGENTINA EL USO DE SU MARCA, DE MANERA TAL DE PRODUCIR ZAPATILLAS EN ARGENTINA CON LA MARCA ADIDAS. ADIDAS ARGENTINA LE PAGA POR ELLO)

ACÁ ESTA EL TEMA CONTINGENTE, POR CUANTO LA LEY NO INCLUYE COMO OBJETO DEL IVA LAS CESIONES DE DERECHO, PERO EL DECRETO REGLAMENTARIO PRETENDE INCLUIRLAS: excepto cuando las mismas impliquen una concesión de explotación industrial o comercial,

3



VENTA DE LA MARCA (CESIÓN DEFINITIVA)

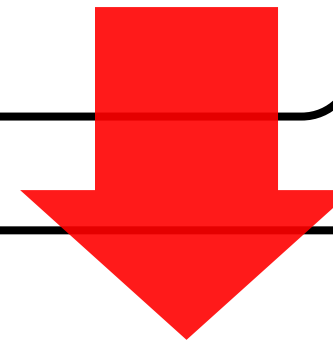
ACÁ NO HAY DUDAS, PORQUE TANTO LA LEY COMO EL DECRETO REGLAMENTARIO NO INCLUYEN DENTRO DEL OBJETO DEL IVA A LA TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE DERECHOS

CONTROVERSIAS OBJETO - INTERESES

DECRETO REGLAMENTARIO (Art. 10)

Los intereses originados en la financiación o el pago diferido o fuera de término, del precio correspondiente a las ventas, obras, locaciones o prestaciones, resultan alcanzados por el impuesto aun cuando las operaciones que dieron lugar a su determinación se encuentren exentas o no gravadas

ESTE ARTÍCULO DEL DECRETO REGLAMENTARIO "DESOBEDECE" A LA TEORÍA DE LA UNICIDAD (LO ACCESORIO SIGUE LA SUERTE DE LO PRINCIPAL) Y DEFINE A LOS INTERESES COMO UN HECHO IMPONIBLE AUTÓNOMO, SITUACIÓN QUE NO HACE LA LEY



Dictamen Procuradora CSJN Causa Angulo, José (idem causa Chryse): La ley de IVA adopta la regla o premisa de la "unicidad" como se evidencia de la lectura de sus arts. 10 (último párrafo), 7º (último párrafo), 3º (segundo párrafo del inc. c y último párrafo), 22 y 2º (inc. a), razón por la cual los intereses que son accesorios a un acto principal exento o excluido del gravamen deben correr la misma suerte que éste

CONCLUSIÓN CONTROVERSIAS DE OBJETO

INTANGIBLES/CESIÓN
DE DERECHOS

**TEMA CONTINGENTE
AÚN NO RESUELTO**

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN?



CLIENTE LOCAL: GRAVAR c/IVA



**CLIENTE EXTERIOR: ASUMIR
CONTINGENCIA**

INTERESES

**RESUELTO POR LA CSJN
FALLO ANGULO
DEBE APLICARSE TEORÍA
UNICIDAD**

IMPUESTO AL CONSUMO – NEUTRO O COSTO?

CASO I



COMPRAS \$ 0
VENTAS \$ 8

IVA s/ \$8



COMPRAS \$ 8
VENTAS \$ 12

IVA s/ \$4



COMPRAS \$ 12
VENTAS \$ 20

IVA s/ \$8

IVA s/
 $8+4+8=$
20

CUANDO TODA LA CADENA
DE VALOR ESTA GRAVADA
CON IVA, EL IVA NO ES COSTO

CASO II

EN ESTA ETAPA DE LA CADENA
EL IVA SE CONVIERTE EN
COSTO POR ESTAR EXENTO

COMPRAS \$ 0
VENTAS \$ 8

IVA s/ \$8

COMPRAS \$ 8
VENTAS \$ 12

PERO EXENTA
NO HAY IVA

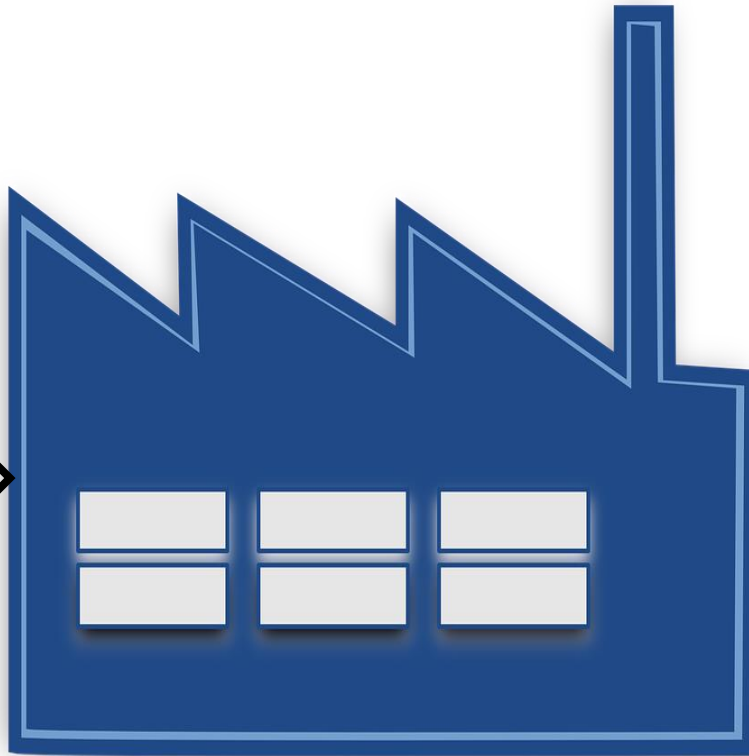
COMPRAS \$ 12
VENTAS \$ 20

IVA s/ \$20

IVA s/
 $8+0+20=$
28

ESQUEMA IVA

FACTURA
COMPRAS =
CRÉDITO FISCAL



FACTURA VENTAS
= DÉBITO FISCAL

DIFERENCIA ENTRE
DF & CF

- Saldo a Favor Técnico:
cuando CF mayor a
DF en un mes,
- Saldo a Favor Libre
Disponibilidad:
cuando el DF del mes
no logra absorber las
retenciones y
percepciones sufridas

ESQUEMA IVA



IVA – BASE IMPONIBLE (ART. 10)

El precio neto de la venta = al que resulte de la factura neto de descuentos y similares efectuados de acuerdo con las costumbres de plaza. Cuando no exista factura o documento equivalente, o ellos no expresen el valor corriente en plaza, se presumirá que este es el valor computable, salvo prueba en contrario.

Son integrantes del precio neto gravado -aunque se facturen o convengan por separado- y aun cuando considerados independientemente no se encuentren sometidos al gravamen:

1. Los servicios prestados conjuntamente con la operación gravada referidos a transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, colocación, mantenimiento y similares.
2. Los intereses, actualizaciones, comisiones, recuperos de gastos y similares percibidos o devengados con motivo de pagos diferidos o fuera de término.
3. El precio atribuible a los bienes que se incorporen en las prestaciones gravadas
4. El precio atribuible a la transferencia, cesión o concesión de uso de derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial que forman parte integrante de las prestaciones o locaciones gravadas

En ningún caso el IVA integrará el precio neto

IVA – DF (Art. 11)

A la BASE IMPONIBLE se le debe aplicar las alícuotas del IVA pertinentes.

Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar a las devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones o quitas que, respecto del precio neto, se logren en dicho período con los proveedores, a la alícuota a la que en su momento hubieran estado sujetas las respectivas operaciones.

Asimismo, cuando se transfieran o desafecten de la actividad que origina operaciones gravadas inmuebles adquiridos a empresas constructoras o realizadas por el sujeto pasivo, directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, que hubieren generado crédito fiscal, deberá adicionarse al débito fiscal del período en que se produzca la transferencia o desafectación, el crédito oportunamente computado, en tanto tales hechos tengan lugar antes de transcurridos 10 (diez) años, contados a partir de la fecha de finalización de las obras o de su afectación a la actividad.

VENTA DE INMUEBLES QUE DIERON ORIGEN A COMPUTO DE CREDITO FISCAL

ESCENARIO # 1 – QUIEN VENDE
VERIFICA LA CONDICIÓN DE SER
EMPRESA CONSTRUCTORA

ESCENARIO # 2 – QUIEN VENDE NO
VERIFICA LA CONDICIÓN DE SER
EMPRESA CONSTRUCTORA (VENDE
DENTRO DE LOS 10 AÑOS)

VALOR DE LA OBRA AL MOMENTO DE HACERLA

OBRA	50.000,00
IVA S/OBRA	10.500,00

VALOR DE VENTA DEL INMUEBLE

INMUEBLE (TERRENO + EDIFICIO)	100.000,00
OBRA	60.000,00

IVA S/OBRA	12.600,00
------------	-----------

172.600,00

DDJJ DE IVA DEL CONSTRUCTOR

IVA DF POR LA VENTA	12.600,00
IVA CF POR LA "COMPRA" DE LA OBRA	-10.500,00
IVA A INGRESAR AL FISCO	2.100,00

VALOR DE LA OBRA AL MOMENTO DE HACERLA

OBRA	50.000,00
IVA S/OBRA	10.500,00

VALOR DE VENTA DEL INMUEBLE

INMUEBLE (TERRENO + EDIFICIO)	100.000,00
OBRA	72.600,00

IVA S/OBRA	-
------------	---

172.600,00

DDJJ DE IVA DEL CONSTRUCTOR

IVA DF POR LA VENTA	-
DEVOLUCIÓN DEL IVA CF X VTA ANTES DE 10 AÑOS	10.500,00
IVA A DEVOLVER AL FISCO	10.500,00

IVA – CF (Art. 12)

Del impuesto determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior los responsables restarán:

- el gravamen que, en el período fiscal que se liquida, se les hubiera facturado por compra o importación definitiva de bienes, locaciones o prestaciones de servicios - incluido el proveniente de inversiones en bienes de uso-.
- El gravamen que resulte de aplicar a los importes de los descuentos, bonificaciones, quitas, devoluciones o rescisiones que, respecto de los precios netos, se otorguen a los clientes en el período fiscal, siempre que aquéllos estén de acuerdo con las costumbres de plaza.

Solo darán lugar a cómputo del crédito fiscal las compras o importaciones definitivas, las locaciones y las prestaciones de servicios en la medida en que se vinculen con las operaciones gravadas, cualquiera fuese la etapa de su aplicación.

IVA – CF (art. 12)

No se considerarán vinculadas con las operaciones gravadas:

- Los CF provenientes de automóviles, en la medida que su costo de adquisición sea superior a la suma de \$ 20.000 (veinte mil pesos) -neto del impuesto de esta ley-,
La limitación dispuesta en este punto no será de aplicación cuando los referidos bienes tengan para el adquirente el carácter de bienes de cambio o constituyan el objetivo principal de la actividad gravada (alquiler, taxis, remises, viajantes de comercio y similares).
- Los CF correspondientes a hoteles, restaurantes, gimnasios, peluquerías, playas de estacionamiento, entre otros
- Los CF de indumentaria que no sea ropa de trabajo y cualquier otro elemento vinculado a la indumentaria y al equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo.

IVA – CF PRORRATEO (Art. 13)

Cuando las adquisiciones (compras) que den lugar al CF se destinen indistintamente a operaciones gravadas y a operaciones exentas o no gravadas y su apropiación a unas u otras no fuera posible, el cómputo respectivo solo procederá respecto de la proporción correspondiente a operaciones gravadas

Las estimaciones efectuadas durante el ejercicio comercial o año calendario deberán ajustarse al determinar el impuesto correspondiente al último mes del ejercicio comercial o año calendario considerado, teniendo en cuenta a tal efecto los montos de las operaciones gravadas y exentas y no gravadas realizadas durante su transcurso.